



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

Decreto

Número: DECRE-2024-469-GDEBA-GPBA

LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 16 de Mayo de 2024

Referencia: EX-2023-32389521- -GDEBA-DSTECMTRAGP

VISTO el expediente EX-2023-32389521-GDEBA-DSTECMTRAGP del Ministerio de Transporte, mediante el cual se propicia reglamentar el funcionamiento del “*Fondo Fiduciario Programa de Seguridad Vial y del Transporte de la Provincia de Buenos Aires*” (PROSEVITRA), y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 7°, siguientes y concordantes de la Ley N° 15.402, se creó el “Fondo Fiduciario Programa de Seguridad Vial y del Transporte de la Provincia de Buenos Aires” (PROSEVITRA);

Que dicho fondo tiene como objeto exclusivo financiar, bajo las modalidades que determine el Poder Ejecutivo, la ejecución de los planes, proyectos y acciones destinados a mejorar la seguridad y reducir la siniestralidad vial en el territorio provincial, que sean asignados por el Ministerio de Transporte, o el organismo que lo reemplace en el futuro;

Que la mencionada ley establece en su artículo 9° que el Fondo tendrá una duración de diez años a partir de su entrada en vigencia y en su artículo 10 dispone que el Fiduciario será Provincia Fideicomisos S.A.U., cuya función será la de administrar los recursos del Fondo Fiduciario Programa de Seguridad Vial y del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a las instrucciones que le imparta el/la Ministro/a de Transporte de la Provincia de Buenos Aires;

Que, bajo ese lineamiento, resulta necesario definir los términos y el alcance del régimen, como así también el procedimiento para la selección de los planes, proyectos y acciones;

Que, asimismo, se estima conveniente aprobar el Contrato de Fideicomiso denominado “Fondo Fiduciario Programa de Seguridad Vial y del Transporte de la Provincia de Buenos Aires – PROSEVITRA” suscripto en el marco de la Ley N° 15.402;

Que han tomado intervención las áreas competentes del Ministerio de Transporte; la Dirección de Áreas Económicas de Producción y de Infraestructura y Servicios Públicos de la Dirección Provincial de Presupuesto Público, la Subsecretaría de Hacienda, ambas dependientes del Ministerio Economía, y la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría General;

Que, asimismo, se han expedido Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 – proemio e inciso 2- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 11 de la Ley 15.477 y el artículo 7° de la Ley N° 15.402;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECRETA

ARTÍCULO 1°. Aprobar el texto reglamentario del “Fondo Fiduciario Programa de Seguridad Vial y del Transporte de la Provincia de Buenos Aires” (PROSEVITRA), creado por el artículo 7° de la Ley N° 15.402, el que como Anexo I (IF-2024-11620775-GDEBA-SSTAYLMTRAGP) forma parte del presente.

ARTÍCULO 2°. Aprobar el Contrato de Fideicomiso denominado “Fondo Fiduciario Programa de Seguridad Vial y del Transporte de la Provincia de Buenos Aires -PROSEVITRA-” suscripto entre la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Transporte, en su carácter de Fiduciante, Beneficiario y Fideicomisario, y Provincia Fideicomisos SAU, en su carácter de Fiduciario, en un todo de acuerdo a lo regulado en el artículo 10 de Ley N° 15.402, el que como Anexo II (IF-2024-11620884-GDEBA-SSTAYLMTRAGP) forma parte del presente.

ARTÍCULO 3°. Facultar al Ministerio de Transporte, o el organismo que en un futuro lo reemplace, a realizar las gestiones necesarias ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires en su calidad de entidad recaudadora de los recursos correspondientes a lo estipulado en el artículo 8° de la Ley N° 15.402, como así también ante cualquier otro organismo, y/o entidad, a los fines de instrumentar y garantizar su transferencia, equivalente al quince por ciento (15%) de la recaudación por multas por infracciones de tránsito de acuerdo al artículo 42 de la Ley N° 13.927, al Fondo, con una periodicidad máxima mensual, o un plazo menor, de resultar factible y conveniente para la operatoria del Fondo.

El Ministerio de Transporte arbitrará los medios y mecanismos necesarios para llevar un seguimiento y control de las transferencias efectuadas e ingresos del Fondo.

ARTÍCULO 4°. Facultar a los Ministros de Transporte y de Economía, y/o las autoridades que estos designen dentro de sus respectivas jurisdicciones, según corresponda y en el marco de sus competencias, a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias, modificatorias, complementarias y/o interpretativas que resulten necesarias y pertinentes, para garantizar la adecuada puesta en funcionamiento y normal operatoria del Fondo Fiduciario PROSEVITRA en los términos de la Ley N° 15.402 y normas complementarias, como así también, tendiente a la adecuación y/o modificación de los Anexos I y II aprobados respectivamente por los artículos 1° y 2° de la presente norma.

ARTÍCULO 5°. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Transporte, Economía y Gobierno.

ARTÍCULO 6°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.

Digitally signed by D ONOFRIO Jorge Alberto
Date: 2024.04.25 17:47:39 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Jorge Alberto D Onofrio
Ministro
Ministerio de Transporte

Digitally signed by LÓPEZ Pablo Julio
Date: 2024.05.02 17:50:52 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Pablo Julio López
Ministro
Ministerio de Economía

Digitally signed by BIANCO Carlos Alberto
Date: 2024.05.06 22:04:25 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Carlos Alberto Bianco
Ministro
Ministerio de Gobierno

Digitally signed by KICILLOF Axel
Date: 2024.05.16 16:06:56 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof
Gobernador
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires